

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3040/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นางสาว เรณู เพียร เกิด

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31, มาตรา 70

พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 มาตรา 4, มาตรา 6, มาตรา 34

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 30 (2), มาตรา 52

จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์โดยนำภาพยนตร์
วิดีโอเทปภาพและเสียงที่มีผู้ทำซ้ำโดยละเมิดลิขสิทธิ์รวม 32 ม้วนออกขายและเสนอ
ขายโดย จำเลยรู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์วิดีโอเทปดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดย
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายซึ่งได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย และจำเลยได้ประกอบกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายวิดีโอเทปโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ใช้กรณีที่ได้รับยกเว้น
ตามกฎหมายกับจำเลยยังได้เสนอขายวิดีโอเทปอันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่
ปิดฉลากจำนวน 62 ม้วน โดยจำเลยรู้หรือควรรู้ว่าการไม่ปิดฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูก
ต้องตามกฎหมายและจำเลยไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆตามกฎหมาย เจ้าพนักงานจับ
จำเลยได้พร้อมยึดม้วนวิดีโอเทปภาพยนตร์ซึ่งมีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ปิด
ฉลากดังกล่าวรวม 62 ม้วน เป็นของกลาง อันเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31,70 วรรคสองพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน์พ.ศ. 2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง,34 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
บริโภค พ.ศ. 2522มาตรา 30(2),52 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ศาล
จึงต้องมีคำสั่งให้วิธีโอเทปของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 32 ม้วน ตกเป็นของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ส่วนวิธีโอเทปที่ไม่ปิดฉลากอีกจำนวน 30 ม้วน ความผิดของจำเลยที่เกี่ยวข้อง
กับของกลางดังกล่าวนี้อยู่ที่ การเสนอขายโดยได้งดเว้นไม่ปิดฉลากที่วิธีโอเทปดัง
กล่าววิธีโอเทปของกลาง 30 ม้วนนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดและไม่ใช่ทรัพย์สินที่
จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดที่จะรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 32 หรือ มาตรา 33

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2540 เวลากลางวันจำเลยกระทำความ
กฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือ จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภท
ภาพยนตร์ โดยนำภาพยนตร์วิธีโอเทปภาพและเสียงที่มีผู้ทำซ้ำโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ของบริษัทวอร์เนอร์ บราเธอร์ส อิงค์ จำกัด ผู้เสียหายที่ 1บริษัททเวนตี เซนจูรี ฟอก
ซ์ फिल्ม คอร์ปอเรชั่น จำกัดผู้เสียหายที่ 2 บริษัทยูนิเวอร์แซล ซิตี้ สตูดิโอส์ อิงค์
จำกัดผู้เสียหายที่ 3 และบริษัทโคลัมเบีย พิคเจอร์ อินดัสทรี อิงค์จำกัด ผู้เสียหายที่ 4
รวม 32 ม้วน ออกขายและเสนอขายโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์วิธีโอเทปดัง
กล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสิ้น ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย อัน
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากนี้จำเลยได้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือ
จำหน่ายวิธีโอเทปโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ใช้กรณีที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายและ
จำเลยยังได้เสนอขายวิธีโอเทปอันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่ปิดฉลากจำนวน

62 ม้วน โดยจำเลยรู้หรือควรรู้ว่าการไม่ปิดฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และจำเลยไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมยึด ม้วนวีดีโอเทปภาพยนตร์ซึ่งมีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ปิดฉลากดังกล่าวรวม 62 ม้วน เป็นของกลางจำเลยเคยถูกศาลแขวงดุสิตพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 4 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2540 ในคดี อาญาหมายเลขแดงที่ 2862/2541 และให้จำคุก 2 เดือน ปรับ 2,100 บาท โทษจำคุก รอการลงโทษไว้ 1 ปี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 7628/2540 ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 28, 31, 61, 70, 75, 76 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3, 14, 30, 31, 52 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 58, 91 สั่งให้วีดีโอเทปของกลาง ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จำนวน 32 ม้วน ดังกล่าวตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้จ่ายเงินค่า ปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายกับรับวีดีโอเทปของกลางที่ไม่ปิดฉลาก อีก 30 ม้วน และบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2862/2540 และ 7628/2540 ของศาลแขวงดุสิต

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาในคดีที่โจทก์ขอ ให้บวกโทษตามฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31, 70 วรรคสอง พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 34 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 30(2), 52 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31, 70 วรรคสอง ให้จำคุก 6

เดือน และปรับ 200,000 บาท ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 34 ปรับ 20,000 บาท และความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 30(2), 52 วรรคหนึ่ง ให้
ปรับ 10,000 บาทรวมจำคุก 6 เดือน และปรับ 230,000 บาท จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 115,000 บาท และให้บวก
โทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2862/2540 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่
7628/2540 ของศาลแขวงดุสิต เข้ากับโทษในคดีนี้รวมจำคุก 9 เดือนไม่ชำระค่าปรับ
ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 วิธีโอเทปของกลางที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ 32 ม้วน ให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด
ให้ริบจ่ายเงินกึ่งหนึ่งของค่าปรับ (ค่าปรับในส่วนความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์)
แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2534 มาตรา 76

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยข้อ
เท็จจริงว่า คดีมีเหตุสมควรรอกการลงโทษให้จำเลยและเมื่อรอกการลงโทษจำคุกแก่
จำเลยจึงไม่อาจบวกโทษที่รอไว้ตามที่โจทก์ขอ อนึ่ง ที่โจทก์ขอให้ริบของกลางเฉพาะ
วิธีโอเทปที่ไม่ปิดฉากจำนวน 30 ม้วน นั้น ความผิดของจำเลยที่เกี่ยวกับของกลาง
ดังกล่าวนี้อยู่ที่การเสนอขายโดยไม่แจ้งวันไม่ปิดฉากที่วิธีโอเทปดังกล่าววิธีโอเทป
ของกลาง 30 ม้วนนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดและไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมี
ไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดที่จะริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 หรือ
มาตรา 33 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้ริบ
ของกลางดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 ยกคำขอให้บวกโทษแก่จำเลย ส่วนวิธีอุทธรณ์ของกลางที่
ไม่ปิดฉลากจำนวน 30 ม้วนให้คืนแก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ